

**עין משפט** נר מצוה

- ↑ מ"י פ"ג מהלכות ערכין הלכה ה':
- ↑ מ"י פ"י מהלכות שגגות הלכה י':
- ↑ מ"י פ"ה מהלכות מוסקין ספרה הלכה ט':
- ↑ מ"י פ"ד מהלכות עדות הלכה כ טושי"ע ח"מ סי' לג סעיף יג:
- ↑ מ"י מ"י שם טור וט"ע ח"מ סימן לה סעיף יג:



## תורה אור השלם

- ↑ ואם מך הוא מערפך והעמידו לפני הבהן והעריך אותו ובהן על פי אשר תשיג יד הנהיך יעריכנו ובהן: ויקרא כ ח
- ↑ ואם יד הוא ואין ידו משנת ולקח כבש אחד אמש לתנופה לכפר עליו וישור כולת אחד בלול בשמן למנוח ולג שמן: ויקרא יד כא
- ↑ זאת תורת אשר ידו בנען צרעת אשר לא תשיג ידו יורה ויקרא יד לב
- ↑ ונפש כי תחטא וישבעה קול אלה והוא עד או ראה או ידע אם לוא יגיד ונשא עונו: ויקרא ה א



## שינויי נוסחאות

אל קמ'ל כדתניא לפי (ש"ס), [ג] מיתב אמר נתקן (ש"ס), [ג] אולנין הכא גמרי ניוול בחר חיובא דגברא קמ'ל (ש"ס), [ג] יג צ"כ ה"ג בחר חיובא דגברא אולנין, [ס] והשעיר או עשיר (ש"ס), [ו] אומר אפילו עני (ש"ס), [ז] ירנאו וסביתו דא (ש"ס), [ח] הנהיג והירי ידו משנת עשיר (ש"ס), [ט] תשיג יד הנודר ר' יהודה (ש"ס), [י] סבר דבר גורטו (ש"ס), [יא] עני והוא למעוטי מצורע עשיר ומעורר (ש"ס), [יב] שהיה כ"א אשם עשיר (ש"ס), [יג] ואין שיטת הש"ס כן (ש"ס), [יד] מיתב כלום נתקן (ש"ס), [טו] בקיבין רש"י, [טז] וכפר הבהן על המטוהר רש"י, [טז] נלוא ואי טעמא (ש"ס), [יז] צ"כ ערך, [יח] צ"ל ובפסחים דף ע"ג נט, [יט] דמיר אמריי כסס (ש"ס), [כ] מעכבא אלמא דוכילין מעכבין ו"ל דאע"ג דהטאת ועולה מעכבא ודאי לא לא מכשיר כ"א אשם דהא ודלי ונסית וי"ל מקומה לעילן (ש"ס), [כא] נאשס ועשה, [כב] ע"א מיר ואל (ש"ס), [כג] בקיבין (ש"ס), [כד] י"ל אלל אלא אשם שהיה (ש"ס), [כה] אכל מנפני שאשם אין כ"י, [כז] המלועז שהיר מוין על הכסות (ש"ס), [כז] כדפרייך דך עשה, [כח] ע"א מיר ואל (ש"ס), [כט] בקיבין (ש"ס), [ל] י"ל אלל אשם עשירין אם העשירין שכן צעניו למת לו כ"י, [לא] כסס פ"י ועיין דרך יח. מוס' ד"ה לא לריכא מ"ש כסס רש"י, [לב] בערכין אשם מעשירין הכסן צעניו (ש"ס), [לג] כלום וי"מ דקאי (ש"ס).



## שיטה מקובצת

ת"א **אם דל** הוא. גיב הקשה ה'י' אלחנן ודבשמעתא בתרייתא דכריותות (ש"ס). דריש מהאי (קרא) דרשא אתריתא, דרדיש התם ואם דל הוא ואין ידו משנת מצורע עשיר ודחביא קרבן עני הוא דלא יביא אבל טטמא וכו', ונכס דריש מוכתיב [ואם דל הוא] כשהוא דל דוקא מביא קרבן דלות ולא עשיר מביא קרבן דלות, וי"ל דשקולין הן ויבואו שניהם. תוספי הרא"ש ד"ל:

## יז:

**לפ"י** שמיצינו בערכין. תימה בלאו [טז] הני טעמא דמצינו בערכין הל"ל גבי מלורע דעני שאמר קרבן מלורע עלי נותן ערך עני מריצווא דאין ידו משגת לרצות את הנודר כדדריש לעיל ויש לומר דמכל מקום **אי** לא אשכחן בערכין כה"ג לא הוה לן למידרש עני שהעריך את העשיר מריצווא דקרא אש אין ידו

משגת: **הבא** גמי בחר חיובא דגברא [אולנין] קמ"ל<sup>[כ]</sup>. והקשה רבינו אלחנן כיוון דלמחר"י גמרי אליבא דרבי מלורע עני שמדירו עשיר אולנין בחר חיוצא דגברא אי לאו מיעוטא דקרא אש כן בערכין גמרי נימא כן דלס אמר עני ערבי עלי ושמע עשיר ואמר מה שאמר זה עלי נותן ערך עני כיון דאין ללו מקרא למעט דלא אולנין בחר חיוצא דגברא התם ומירך רבינו אלחנן דשאני גבי מלורע דאית לן למימר דלולנין בחר חיוצא דגברא אי לאו קרא דממעט ליה כיון שאינו נודר אלא קרבן המלורע דוקא אכל גבי ערכין דלמר העשיר מה שאמר זה העני עלי פשיטא (דלא) אולנין בחר חיוצא דגברא ששרי אש לא היה העני חייב כלום אלא שאמר העשיר ערך פלוני עלי היה נותן ערך עשיר וכל שכן אש גמחייב [ו] (קרבן) אין לנו לגרעו לעשיר ליתן ערך עני: **רבי** יהודה סבר דבר המכשירו ומאי ניהו אשם. וז"ת האמר לקמן פ"ר האומר משקלי עלי (דף כא.) [יח] (וצפרק שלישי דנויר) [יז] (דף יט) כסס שחטאתו ואשמו מעכבת כן עולמו מעכבת [כ] חטאת ועולה הא לא מכשיר כי אש אש וי"ל דהא ודאי כולוה מעכבי ללכול נקדשים דהא בטחאת שייכא ציה כפרה יותר מלסס [כג] שהיה אש אין כל עיקרו אלא להכשיר את המלורע [כז] שהוא מוין עליו [ועלן] הצהונות מרס האשס לכך קרי ליה דצר המכשירו:

**אבל** בקרבנות [בז'] אשם. מת. אין לפרש לא בערכין אש מעריכו הכסן כשהוא עני ימתין עד שימות אציו שהיה עשיר ויתן ערך עשיר דהא אמר במוספתא דערבי<sup>[כ]</sup> עני שהעריך עצמו אין אומרים <sup>דז</sup>לו יעשה מלאכה ויציא ערך עשיר אלא מוטב שיציא ערך עני [כח] ואל יציא ערך עשיר לאחר זמן אלמא משמע שאין ממתינין אלא הכי פירושו אפילו מת אציו שהיה גוסס כדמוקי לה בגמ' [טז] דקרבן מלורע אש היה אציו גוסס בשעת הבאת חטאת וקודם שהספיק להציא קרבנות מת אציו אין להקדש בזה כלום [ס] [אלל בערכין [סח] אינו כן] כיון שלא מעריכו הכסן צעניו למת סלע ועד לא גמר למת סלע מת אציו והעשיר נותן ערך עשיר אך קשה מהי האי דפרייך בגמ' פשיטא והא הרבה אמא לאשמועינן שאס מת אציו קודם שהספיק להציא קרבנותיו והעשיר אין להקדש בזה כלום [טז] ויש לומר דקאי אמילתיה דרבי יהודה דלמר עני והעשיר וחור והעני נותן ערך עשיר אלל בקרבנות מת אציו כגון שהיה גוסס כדמוקי ליה כגון שהיה מתחלה עשיר והעני ועמה קרוב הוא להיות עשיר מירושת אציו

תורה זו של דלות ואף על פי שהשיגה ידו אחר כך: **דצר המכשיר**. דלמי ששעמ אשכ לאר תשיג ידו בשעת טהרה תחא לו מרת עניות וטהרה זהו אשם המכשירו לצא במקדש ולאכול נקדשים שמדס האשס הוא נותן על צהונות ומנוך אונים: כפריין גורמין לו טהרה שכל זמן שאינו מציא כפריין אינו יכול לללל: **לרבי כדאיו ליש כו'.** כדדרשינן לעיל: סומא פסול לעדות דבעינן או ראה [ויקרא ה:]:

## השג יד פרק רביעי ערכין

ומשני **הא** אמלורע עני ומדירו עני וחדא למעוטי מלורע עשיר ומדירו עני. כלומר ודאי חדא מהנך מילי דמתני' דהיינו הך דקמתי אס היה מלורע עני מציא קרבן עני ודאי במדירו עני קמייירי וכדלוקימנא [ע"א] ומאריך מילתא נפקא לן דבקרבנות אינו כן דקמתי אס היה מלורע עשיר מציא קרבן עשיר ואע"ג דמדירו עני והיינו למעוטי מדיר מדין ערכין דלא אולנין בחר נודר: ס"ד **אמינא** כו'. כלומר ואליטריך לאשמועינן אלל בקרבנות אינו כן לאשמועינן דהיכא דמלורע עשיר ומדירו עני מציא קרבן עשיר דסד"א הוואל ואיתרבי נודר מואין ידו משגת <sup>א</sup> דחסרחתמנא עליה כי הוי איהו עני ומלורע עני אחרבי גמרי אפילו היכא דמלורע עשיר הוואל והוא עני קמ"ל. לי נראה ועיקר דה"ג אש כן מאי אלל בקרבנות אינו כן אחרא אמלורע עשיר ומדירו עני [א] סד"א כו' ואני שמעמיה כמות שהיא כחוצה כפסריס ופירושה כמו שפירששמה ואין [יז] כן שיטת הש"ס: **ניול אף זה** עני שאמר קרבן מלורע עשיר זה עלי: אס דל הוא. חס רחמנא עליה ולא על מדירו: **ולרבי דאמר אף בערכין** כן. דאי הוי עשיר מחוייב ערך ואמר עני מה שאמר זה עלי נותן ערך עשיר אלמא בחר חיוצא דגברא דנעריך אולנין היכא דהוא חייב [יז] כלום דומיא דמלורע והא דמלורע עשיר ומדירו עני לא דעריכין אולנין בחר נודר במלורע נמי אולנין בחר נודר אלל לרבי אלטריך להכי: **בתנ"י** **היה עני והעשיר**. קודם נתינה או עשיר והעני קודם נתינה נותן ערך עשיר: **אלל בקרבנות אינו כן.** שאס היה מלורע עשיר והעני או עני והעשיר הכל הולך אחר הבאת קרבנותיו כדלמר בצרייתא בגמ' מלורע שהציא קרבנותיו כו' טעמא דליקבע ידו בקרא למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה אלל מדצרי כולן נלמד דבחר הבאת קרבנותיו אולנין: **אפי' מס אציו כו'.** אלעריכן קאי ומלתא בצפיי צעניות: **היא.** אפי' מת אציו של מעריך זה צשעה שהסכן מעריכו והניח לו ריצוא מנה או ספייתכו כו'. וצגמ' <sup>א</sup> מפרש לה:

**גב' עשיר והעני אשר פשיג יד הנודר.** דמשמע בחר שעת נדר אולנין: **שהציא קרבנותיו.** קלת קרבנותיו: **הכל הולך אחר חטאת.** אס היה חטאת בצמהה צעשירות מציא גמרי עולת בצמהה ואס הביא חטאת העוף צעניות אע"פ שהעשיר מציא גמרי עולה צעניות: **האיה לפורין.** שמי לפורין חיות שהוא מציא ללורך הזזה קודם תגלחת אס צשעה שהזו עליו הוי עני מציא צעניות קרבנותיו ואס צחותה שעה היה עשיר מציא כל קרבנותיו צעשירות: **מקרא אחד דרשו.** דגזירת הכתוב היא: **דצר המכפר.** דהכי כתיב במלורע עני (ויקרא יד) וכפר [טז] עליו ההסך וסמנין ליה האי קרא דזאת תורת אשר צו נגע זכרתי וגו' דמשמע אשכ לאר תשיג ידו בשעת כפרה יחא לו מרת **לרבי** משמע אשכ לאר תשיג ידו בשעת טהרה תחא לו מרת עניות וטהרה זהו אשם המכשירו לצא במקדש ולאכול נקדשים שמדס האשס הוא נותן על צהונות ומנוך אונים: כפריין גורמין לו טהרה שכל זמן שאינו מציא כפריין או ראה [ויקרא ה:]:

מדיין: **ול' דאמר [אומר אני אף בערכין** כן]. דומיא דהרי שאמר קרבנו [של מצורע זה עליו] דאולנין בחר מצורע הכי נמי אמר ר' בערכין הרי שאמר [אחד] ערכי עלי ושמע זה ואמר מה שהעריך זה [על עצמו] עלי אני אתן כשכילוי אם היה נודר עשיר צריך ליתן ערך עשיר ואע"פ שהמדייר הוא עני אלמא אולנין גמרי בערכין בחר השג יד דנידר לטעמא דרבי: הא מצורע עשיר ומדירו עני לא צריך קרא הוא למעוטי שהיר ממתני' למדנו דאולנין בחר חיובא דגברא דנידר: אלא הוא **לרבי למקוטי מאי למקוטי** **מצורע עני ומדירו עשיר.** דאולנין בחר מדירו ומייתי בעשירות דהא כתיב הוא דעליה [דרייה] חס רחמנא ולא אמריו: **סד"א** **הואל ואמר רבי** בחר **חיובא דגברא** אולנין. היכא דנידר בר חיובא כגון עשיר שאמר ערכי עלי דהנידר בר חיובא הוא [אולנין בחר נידר]: **הבא** גמרי. כיון דמצורע בר חיובא הוא לילוי בתריה והרי הוא עני ולייתי מדירו בדלות: **קמ"ל** **הוא.** הוא דמייתי בדלות אבל אי מדירו הוא עשיר מייתי בעשירות דכתיב כאשר תשיג יד הנודר והרי הוא משיג: **בתנ"י** **זהו עני** [בשעה שהעריך ולא הספיק ליתן עד שהעשיר או עשיר והעני נותן ערך עשיר]. בגמ' מפרש [א] טטמא וטעמא דר' יהודה [במין]: **אשר תשיג ידו.** משמע דבחר נתינת יד אולנין [ולא בשעת נדר והשתא הוי עשיר]: **על פי אשר תשיג יד הנודר.** משמע בחר פה אולנין היינו בשעת הנדר: **עד שיהא במכותו [מתחלתו ועד סופו]** אבל אם העשיר בייתם נותן ערך עשיר: **ואם דל הוא** דכתיב במצורע: **שהביא קרבנותיו.** אחד מקרבנותיו כשהיה עני והעשיר קודם שהביא האחרים: [או הביא אחר כשהוא עשיר והעני הכל הולך אחר חטאת. שאם הביא חטאת העוף בדלות אע"ג דהעשיר מייתי גמרי עולת העוף בדלות או אם הביא חטאת בהמה בעשירות אע"ג דשוב העשיר יביא השאר בדלות אע"ג דהעשיר הוואל ובעשירות התחיל להביא אשם יביא השאר בדלות: וכן גמי הכל הולך אחר שתי צפריים. אם הביאן צעניות אע"ג דשוב העשיר יביא השאר בדלות אלמא דלא אמרינן עד שיהא בדלותו מתחלתו ועד סופו: **הא איתמר** **עלה.** דמשום הכי פליגי בהא דמקרא אחד דרשו כו'): **דבר המכפר.** על חטא והיינו חטאת דאמרין לעיל בעון שבעה בדרים נגעים באין וחטאת מכפרת היינו טהרות והכל הולך אחרינו: **דבר המכשיר.** בקדשים ולהחזיר לאכול [ג] היינו אשם: **תגורם לו בטהרה ומאי** ניהו **צפריין**. דכתיב ולקח למטהר וגו': **ואלא** הוואל דלא דרשינן [ואם דל הוא] עד שיהא בדלותו מתחלתו ועד סופו: **[אלא]** **הוא.** דאם דל הוא במצורע למא לי: **לרבי בראית** לית. כדאמרין לעיל לרבי למעוטי מצורע עני ומדירו עשיר ולרבין למעוטי מצורע עשיר ומדירו עני: **אלא** **מפתה.** לרבי יהודה דרייש ואם כן הוא עד שיהא במכותו כו' חבי גמרי כו': [וחזק עוד]. עד שיהא כשר: **שפוי**. כן דעת:

## מסורת הש"ס

(א) [כ"מ קיד, א] (ג) גדה ע. נגעים פ"ד משנה י"א כרימות ט, ג (א) [כרימות ט, ד] גדה ע. נגעים פ"ד משנה י"א כרימות ט, ג: כ"ב קמח. ע"ש, (א) [ויקרא יד, א] [לקמן יט].

## מוסף רש"י

עד שיהא במכותו מתחילתו ועד סופו. שאס העריך עצמו עני והעשיר קודם שהעריכו סוף, אינו נידון צהשגת יד אלל טמן ערך עשיר (ב"מ פ"ד). מצורע שהביא קרבנותיו. אחד מקרבנותיו, עני והעשיר. עד שלא הספיק להציא את טלו (דח ע.). הכל הולך אחר חטאת. אס הציא חטאת בדלות מקריב גמרי עולמו בדלות, ואס צעשירות מקריב גמרי עולה צעשירות (ש"ס). אחד אשם. אס כסקריב אשמו היה עשיר יקריב את אחרים צעשירות (ש"ס). אחד צפריים. שמי כפריס חיות טהורות שהיה כסן מטהר כסס את המלועז שצנע ימים קודם תגלחתו, ולא קרבן הן ושותי בעשיר ונעני ואס צחותה שעה היה עשיר מציא כל קרבנותיו צעשירות (ש"ס). אשר לא תשיג ידו בטהרה. בשעת טהרתו, יציא צעיות אע"פ שהעשיר (כרייתות ט, דב המכפר. האו טהרתו דבר המכפר חטאו, דמל' ו' דכרס נענסי בלון (ש"ס). דבר המכפיר. אשס שמדמו נותנין על כסותיו מכשירו נקדשים (ש"ס). הגורם לו טהרה. לפריין גורמין לו חטאת טהרתו, שגדס הלפור מוין עליו (כרייתות ט, דבעשיר חתנו. ועשה פסול דעולמו כרך דלמרינן כסגרידיס (כז): בקרן זה נזכר (ושב"ס ב"ב עכב). ונתהדרש. מתמת מול, היינו גמרי נשטתו, דמרס דומיא דשטות, א"י נשחמק מתמת מולי וטהרה אמרה מפייה ולא מפי כתפם, ולאשכ נכאש צעני עקרי, דלי נשחמק מיירי פשיטא כיון דלמי יכול להעיד כפיו אין עדותו עדות אלא היה ליה למתנייה בצדי הך שיעולין להעיד אלל כשסולין מתמת דבר אחר, ויכא ללו פסול עדות אית ציה אלל שאין צו כח להעיד (ש"ס). פתחת. עיניו פקויות שהיה יסא (ש"ס). שפוי. סלס (ש"ס).

## רבינו גרשום

לעולם בקרבנות אולנין בחר נידר דהיינו מצורע וחדא **אמצורע** עני וכו' תרתי מעוטי כתיבי בקרא הוא ואין ידו משנת חד אחד מצורע עני ומדירו עני דמייתי מדירו בדלות כדאמרין ואין ידו משנת לרבות את הנודר ואכתי מהכא לא ליפנין אבל בקרבנות אינו כן דכיוין דמדירו גמרי עני הוא אף על גב דמייתי בדלות אלא ידענין אי אולנין בחר נידר או בחר מדיר אלא מהכא ליפנין דבקרבנות אינו כן [דחזא] דכתיב ואם דל הוא הוא המצורע מייתי בדלות למעוטי מצורע עשיר ומדירו עני דהמדיר לא מייתי בדלות אלא בעשירות והיינו אבל בקרבנות אינו כן אלא תלינן השג יד בנידר במצורע. דסד"א הוואל ואיתרבי מדיר לקרבן מצורע עני מואין ידו משנת [לאיתוויי בדלות הנודר] איתרבי גמרי השתא ואע"ג דהמצורע הוא עשיר הוואל והמדיר הוא עני דלייתו [במין] בדלות קמ"ל הוא דבדלות דמצורע תלינן כדתיא לפי שמצינו כו': [ויכול אף זה כן, מי שאמר קרבנו של מצורע עשיר זה עלי והוא עני שיבא בדלות ת"ל **אם דל הוא** למעוטי

<sup>[1]</sup> נראה דל"ל ומפרש בגמלא טעמא דמ"ק וטעמא דר"י גמרי (כז, נ) כמ"ל: ולחזור לאלהא